Dr. Rob van Eijk
Managing Director for Europe, Future of Privacy Forum

Juridische processen

18 maart 2021
Leiden Legal Technologies Program
Leiden Centre of Data Science & Centre for Professional Learning

Universiteit Leiden
Leiden Centre of Data Science

FUTURE OF PRIVACY FORUM

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Future of Privacy Forum

The Supporters

175+	40+	20+	5
Companies	Leading Academics	Advocates and Civil Society	Foundations

The Mission

Privacy leadership and scholarship, advancing principled data practices in support of emerging technologies.
Developing privacy protections, ethical norms, and workable business practices.

The Workstreams

Youth & Education	Ad Tech	Ethics	Global Privacy
Artificial Intelligence	Biometrics	De-identification	Policymaker Education
Mobility Technologies	Smart Communities	Health	AR/VR

Wat zijn regelgebaseerde systemen?

- Een reeks instructies die door een computer kan worden toegepast.
- Bijvoorbeeld: een als-dan regel

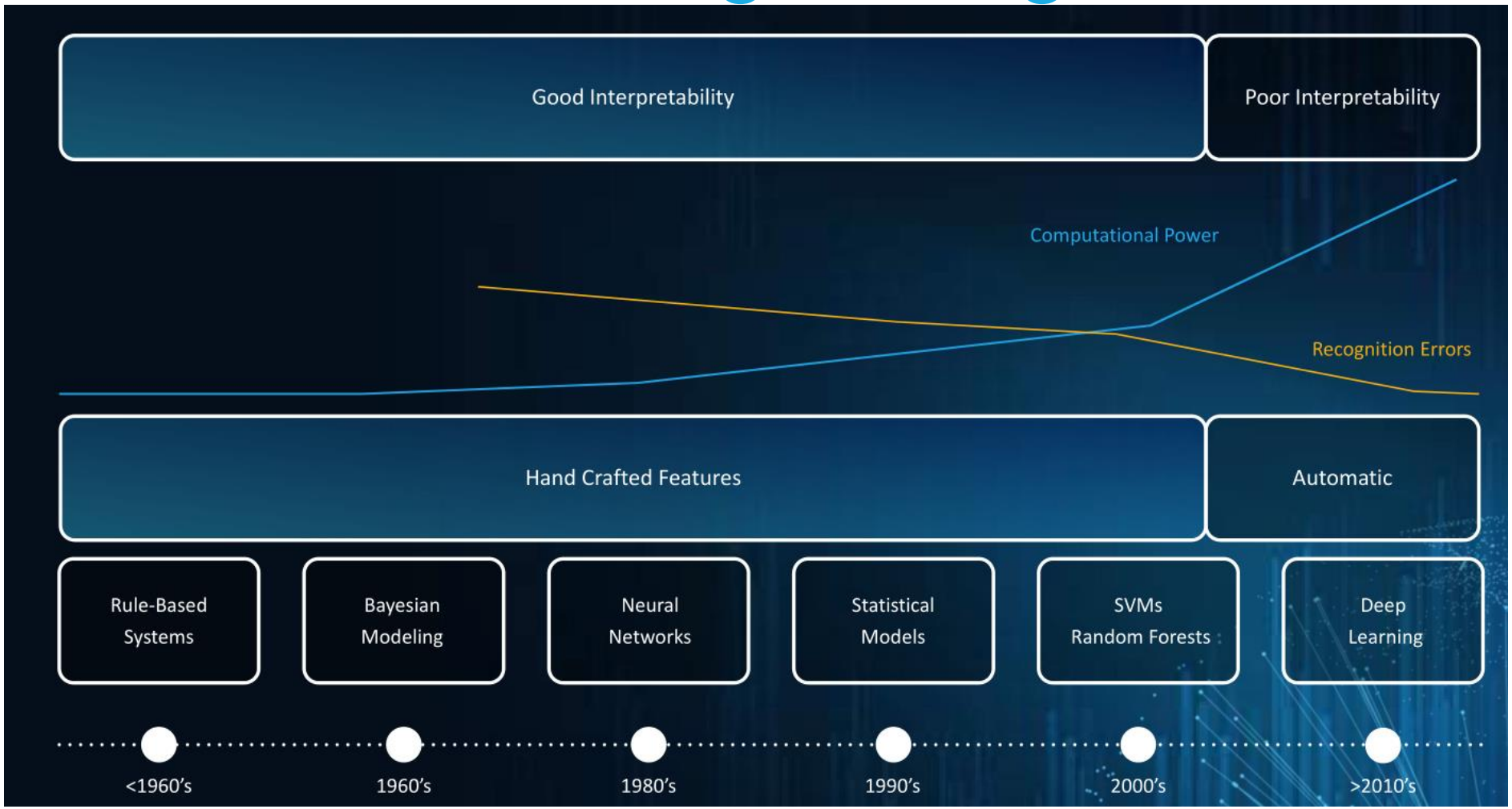
```
If age > 25 then predict favorite sport = tennis
```

- Met algoritmen kunnen we – stap voor stap - complexe problemen oplossen.
- Op logica gebaseerde systemen.

URL: https://corels.eecs.harvard.edu/corels/whatarerulelists.html.

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

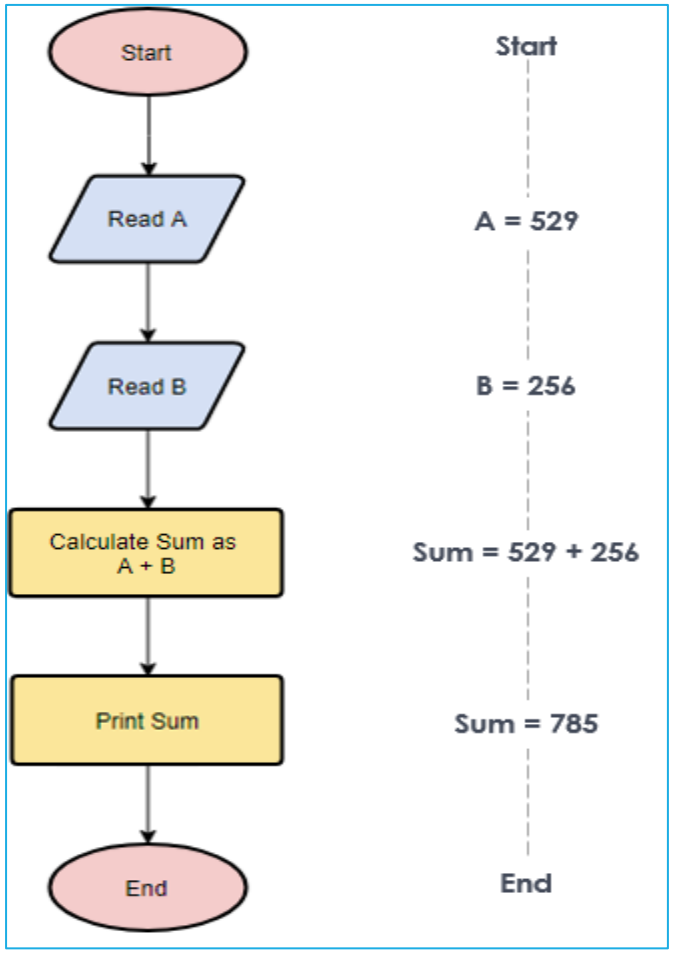
De ontwikkeling van algoritmen



URL: Natarajan, P. (2020). In Digital Data Flows Masterclass: Machine Learning and Speech, Future of Privacy Forum.

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

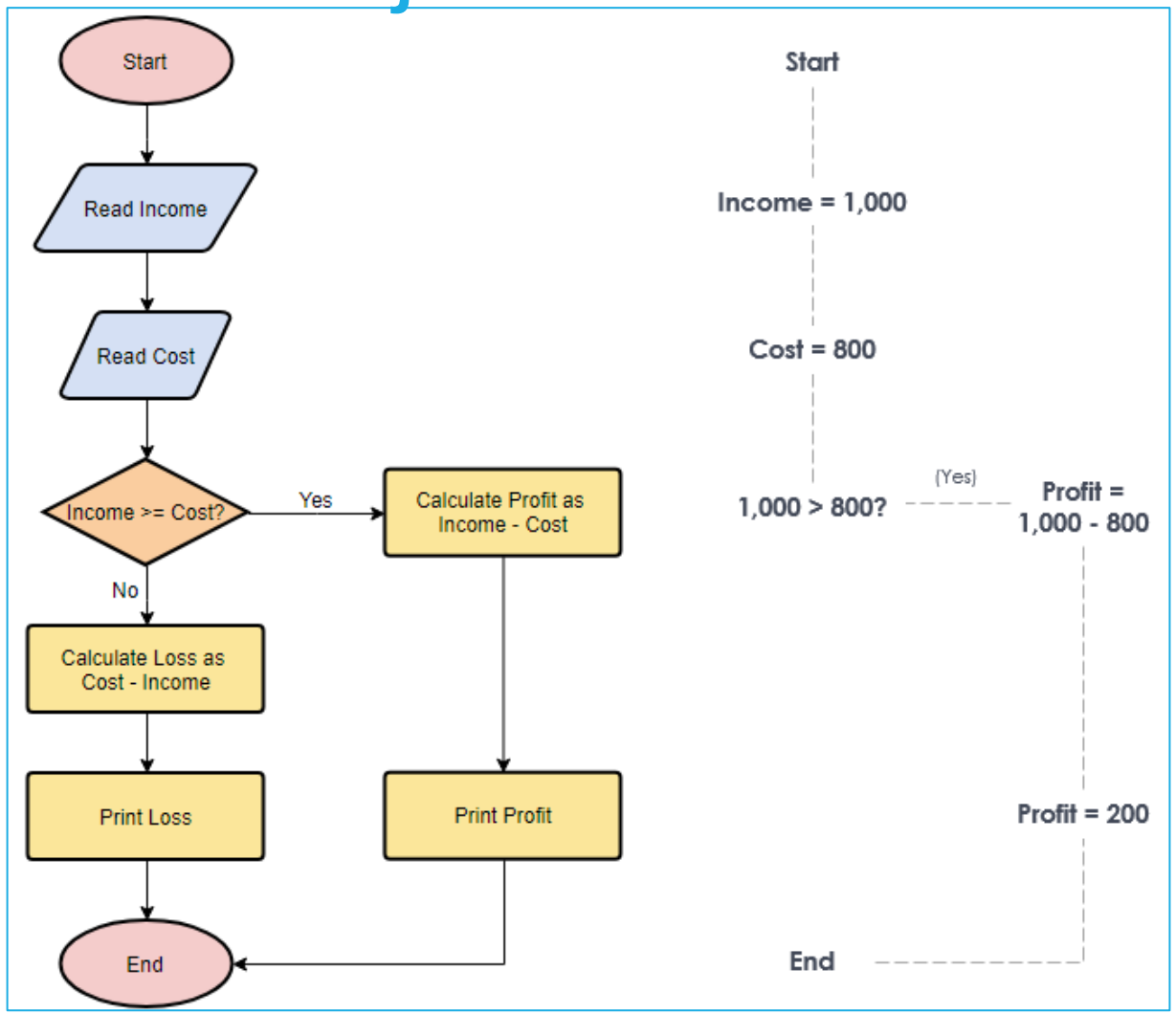
De logica beschrijven met een flowchart (1)



URL: https://www.visual-paradigm.com/tutorials/flowchart-tutorial/.

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

De logica beschrijven met een flowchart (2)



URL: https://www.visual-paradigm.com/tutorials/flowchart-tutorial/.

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Voorbeeld van een proces

home | loket | ontheffing speed-pedelec

Ontheffing speed-pedelec

Bestuurders van speed-pedelecs met een ontheffing kunnen vanaf 1 april 2020 ook gebruik maken van het fietspad.

De speed-pedelec is een snelle elektrische fiets die bij snelheden tot 45 km/u elektrisch wordt ondersteund.
Om de gebruikers van speed-pedelecs veilig door de stad te laten fietsen, mogen ze per 1 april 2020 zelf beslissen waar ze willen fietsen: op de rijbaan óf op het fietspad. Om op het fietspad te mogen fietsen, moeten ze in het bezit zijn van een ontheffing.

Online

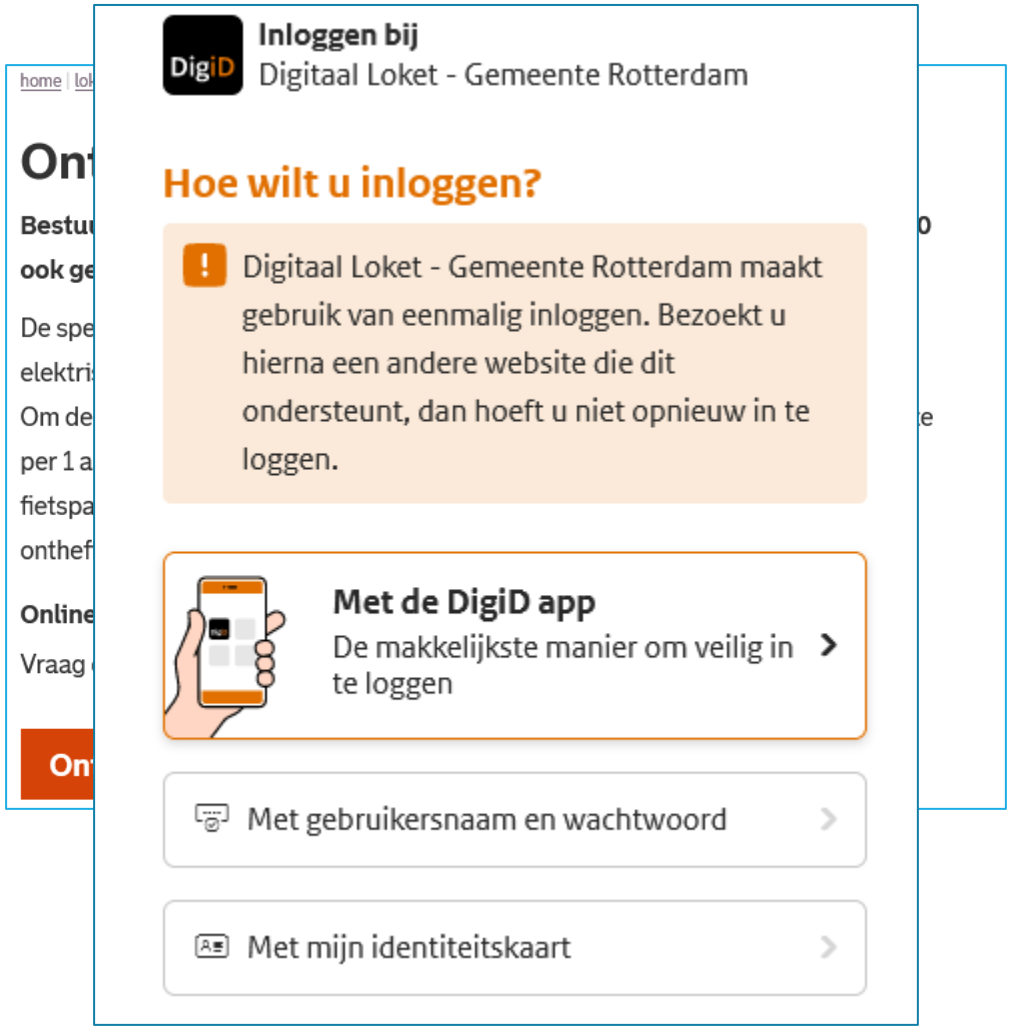
Vraag de ontheffing online aan via de knop 'ontheffing aanvragen'.

Ontheffing aanvragen

URL: https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-speed-pedelec/.

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Voorbeeld van een proces



URL: https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-speed-pedelec/.

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Voorbeeld van een proces

URL: https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-speed-pedelec/.

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Voorbeeld van een proces

URL: https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-speed-pedelec/.

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Uw gegevens

Controleer uw gegevens hieronder. Indien deze niet correct zijn kunt u deze wijzigen via mijn.overheid.nl.

Voorletter(s): RJ

Tussenvoegsel(s): van

Achternaam: Eijk

Adres: [redacted]

Aanvullende gegevens

Telefoonnummer:

E-mailadres: *

Herhaal e-mailadres: *

De plek op de weg van de speed-pedelec is in heel Nederland een actueel onderwerp. Graag wil de gemeente Rotterdam de tijdelijke maatregel "speed-pedelec op fietspaden toegestaan" monitoren. Deze informatie wordt ook gebruikt om andere gemeenten in de regio en Nederland van informatie te voorzien over het medegebruik van fietspaden door speed-pedelecs. Daarom willen wij u vragen om in 2020, in 2021 en in 2022 digitaal een korte enquête in te vullen. Geeft u toestemming om uw emailadres daarvoor te gebruiken? *

- Ja
- Nee

Is bovenstaand adres het postadres? *

- Ja
- Nee

Next | Save and close | Stop and close

URL: https://www.rotterdam.nl/loket/

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Aanvraag

Kenteken voertuig: *

Uploaden kentekenbewijs: *

+ Add file

Name	Size	Status
No files have been uploaded yet		

U dient een kopie van uw rijbewijs hier te uploaden (voor- en achterkant) alvorens wij u een ontheffing voor de speed-pedelec kunnen verstrekken.

Uploaden (bromfiets) rijbewijs: *

+ Add file

Name	Size	Status
No files have been uploaded yet		

Ik verklaar hierbij dat ik akkoord ga met de algemene voorwaarden: *

☐ Ja, ik ga akkoord

U kunt de algemene voorwaarden voor een ontheffing speed-pedelec vinden via de volgende link.

Next | Save and close | Stop and close

URL: https://www.rotterdam.nl/loket/

Next | Save and close | Stop and close

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Aanvraag

Kenteken voertuig: *

Uploaden kentekenbewijs: *

+ Add file

Name	Size	Status

Tussentijds opgeslagen formulieren

Overzicht tussentijds opgeslagen formulieren: 2

Formulier

Datum: 18 maart 2021
Tijd: 16:21

Ontheffing speedpedelec aanvragen

Formulier starten

Formulier

Datum: 18 maart 2021
Tijd: 16:44

Ontheffing speedpedelec aanvragen

Formulier starten

…or de speed-pedelec kunnen verstrekken.

Uploaden (bromfiets) rijbewijs: *

Ik verklaar hierbij dat ik akkoord ga met de algemene voorwaarden: *

U kunt de algemene voorwaarden voor een ontheffing speed-pedelec vinden via de volgende link.

Next | Save and close | Stop and close

URL: https://www.rotterdam.nl/loket/

Next | Save and close | Stop and close

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Aanvraag

Kenteken voertuig: *

Uploaden kentekenbewijs: * + Add file

Name	Size	Status

Uploaden (bromfiets) rijbewijs: *

Ik verklaar hierbij dat ik akkoord ga met de algemene voorwaarden: *

U kunt de algemene voorwaarden voor een ontheffing speed-pedelec vinden via de volgende link.

Next | Save and close | Stop and close

Tussentijds opgeslagen formulieren

Formulier "*Ontheffing speedpedelec aanvragen*" verwijderd

Overzicht tussentijds opgeslagen formulieren: 1

Formulier

Datum: 18 maart 2021
Tijd: 16:21

Ontheffing speedpedelec aanvragen

Formulier starten

URL: https://www.rotterdam.nl/loket/

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Regelgebasserde (logica gebaseerde) systemen

- Met algoritmen kunnen we – stap voor stap - complexe problemen oplossen.
- Let op: je kunt pas automatiseren als je alle stappen in het proces snapt!

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Herkent u het voorgaande?

- Tour-de-table: voorbeelden uit uw praktijk van regelgebaseerde (logica gebaseerde) systemen?
- In hoeverre is er overeenstemming over de inhoud van deze processen voordat we (delen hiervan) hierna kunnen gaan automatiseren?

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Juridisch beslisproces

- Het juridisch beslisproces:
  - Onderzoeken,
  - Beslissen en bekend maken
  - Disputen en bezwaar,
  - (Hoger) beroep en nacontrole.

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Wettelijk kader (1)

- Normadressaat; tot wie richt zich het overtreden voorschrift?
- Belanghebbende := iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar (rechtstreeks) belang bij heeft.
- Een van deze vereisten in het bestuursrecht is dat alleen een belanghebbende bezwaar kan indienen.

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Wettelijk kader (2)

- Algemene wet bestuursrecht (Awb),
- Bevat de belangrijkste regels van het bestuursrecht voor het juridisch beslisproces:
  - Hoe moet de overheid besluiten voorbereiden?
  - Wat zijn de termijnen er regels voor beslissen?
  - Wat zijn de termijnen er regels voor bekendmaken?
- Naast de Awb worden in specifieke regelgeving zaken met betrekking tot toezicht geregeld.

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Dank voor uw aandacht

Universiteit Leiden
The Netherlands

Contact:

rob@blaeu.com
@rvaneijk (Twitter)

rvaneijk@fpf.org
rvaneijk88 (Linkedin)

FUTURE OF PRIVACY FORUM